Standards und Frameworks

Urheberrecht/Copyright, Markenrecht und Lizenzen

Fallstudie: Turtlewow

Blizzard files copyright infringement lawsuit against World of Warcraft rogue server Turtle WoW

By Chris Neal

You had to have known that this was a matter of "when" and not "if" Blizzard would legally go after the extremely popular *World of Warcraft* rogue server Turtle WoW, and now we know that "when" was this past weekend, as the studio officially filed a legal complaint against the server operators.

"The Defendants in this action have built an entire business on large scale, egregious, and ongoing infringement of Blizzard's intellectual property," the complaint, helmed by Mitchell Silberberg & Knupp's Marc Mayer, opens. "Through Turtle WoW, Defendants have found a lucrative way to exploit and profit from the popularity of the *WoW* game experience."

The rest of the filing provides examples of Turtle WoW's operators stealing artwork and iconography, describes "brazenly escalating [...] efforts to cannibalize and disrupt *WoW*" through social media presence and influencer partnerships as it planned to recreate the MMORPG in Unreal Engine 5 as part of a "Turtle WoW 2.0" release, and argues that the server "induced hundreds of thousands of users to breach contracts that they entered into with Blizzard" while raking in what it believes is possibly millions of dollars from user donations.

"In the two decades since WoW first was released, Blizzard has invested an enormous amount of time and money into creating, maintaining, and updating the game. But when unscrupulous actors such as Defendants seek toprofit from Blizzard's valuable intellectual property (including protected code and game assets) they undermine Blizzard's own efforts to deliver classic and community-driven content, devalue the WoW experience, and cause serious harm to Blizzard and the many artists, programmers, game designers, and other creative professionals who have worked (and continue to work) tirelessly to create a unique and enjoyable gaming experience for both new and longtime players."

Blizzard is seeking the complete shutdown of Turtle WoW, all copies of data from the project, a full account of money earned from the project, relinquishment of the Turtle WoW domain to Blizzard, and the usual statutory damages and other associated fees. Players are already saying farewell, though many players seem to be shrugging it off as a problem easily solved by using VPNs to access the server in Europe, the ease of doing which is part of the problem. Server operators told Discord fans that the game is going nowhere and that the team is "prepared to face" the "challenges" of a legal battle.

Aufgaben

1.) Fassen Sie zusammen, worum es in der Klage von Blizzard gegen Turtlewow konkret geht.

2.) Erläutern Sie, warum es Regelungen zu Copyrights gibt, aber auch warum diese problematisch für den Alltag sein können.

3.) Vervollständigen Sie folgende Tabelle in Stichpunkten.

4.) Suchen Sie sich eine rechtliche Vorgabe aus und erläutern dessen Funktion mit Hilfe eines konkreten und am besten aktuellen Beispiels.

Arbeitsauftrag:

Situation

Sie sind Auszubildende bei der IT-System Solution GmbH und wurden ausgewählt, Inhalte der IT-Branche im Theorieunterricht vorzustellen. Ihr Schwerpunkt liegt auf IT-Managementarten. Da Sie nicht viel Zeit für die Vorbereitung haben, möchten Sie sich aus folgendem Fundus bedienen: https://bbs1-lueneburg.taskcards.app/#/board/50764b89-55ed-4961-9709-e65f659871e8/view?token=be93ad68-577c-4ac5-b65a-182a695ae0c5

Aufgabe:

1.) Überprüfen Sie mögliche rechtliche Verstöße, wenn Sie die Präsentationen einfach ohne Prüfung übernehmen. Notieren Sie diese in Stichpunkten.

2.) Überlegen Sie, wie man diese Probleme im Arbeitsalltag umgehen kann.

3.) Vertiefung: Sie möchten folgendes Bild mit dem Slogan **"Möge die Macht mit dir sein."** für einen Werbeflyer verwenden: https://pxhere.com/de/photo/671182

Ist dies ohne Weiteres möglich?

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg	LF 6: Serviceanfragen bearbeiten	Datum:
	Governance and Compliance	

Aspekt	Urheberrecht	Markenrecht	CC-Lizenzen	Softwarelizenzen (EULA)	Softwarelizenzen (GNU GPL)
Schutzgegenstand	Werke (Texte, Bilder, Musik, etc.)				
Entstehung	Automatisch bei Schaffung				
Zweck	Schutz geistigen Eigentums				
Grundprinzip	„Alle Rechte vorbehalten“				
Nutzung durch andere	Nur mit Erlaubnis				
Veränderung erlaubt	Nur mit Erlaubnis				
Weitergabe erlaubt	Nur mit Erlaubnis				
Typische Bedingungen	Lizenzvertrag nötig				
Beispiel	Buch, Film, Musik				